

Zpráva o souladu

Vzorový operátor s.r.o. · Základní subjekt · stav k 6. 10. 2026

Zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti — vnitrostátní předpis provádějící směrnici; jeho požadavky tento modul zatím nehodnotí

Nástroj pro sebehodnocení ITORO — dokument není auditem ani právním stanoviskem.

Shrnutí pro vedení

STATUS SUBJEKTU

Základní subjekt

směrnice NIS 2 čl. 3 odst. 1 písm. c)

(poskytovatel veřejných sítí elektronických komunikací nebo veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, který je alespoň středním podnikem)

STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI

59%

Vyspělost 2.4 při cílové úrovni 4

FORMÁLNÍ POVINNOSTI

8/16

3 nesplněno, 5 probíhá

Nejbližší zákonné lhůty

- 17. 10. 2027 (za 376 dní) — První přezkum směrnice Komisi

Největší mezery

- Kybernetická hygiena a školení — vyspělost 2.0 oproti cílové 4, priorita **kritický**
7. Politiky a postupy za účelem posouzení účinnosti opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik (čl. 21 odst. 2 písm. f) směrnice (EU) 2022/2555) — vyspělost 2.0 oproti cílové 4, priorita **kritický**
9. Kryptografie (čl. 21 odst. 2 písm. h) směrnice (EU) 2022/2555) — vyspělost 2.0 oproti cílové 4, priorita **kritický**
2. Politika řízení rizik (čl. 21 odst. 2 bod a) směrnice (EU) 2022/2555) — vyspělost 2.2 oproti cílové 4, priorita **vysoká**
4. Kontinuita podnikání a krizové řízení (čl. 21 odst. 2 písm. c) směrnice (EU) 2022/2555) — vyspělost 2.2 oproti cílové 4, priorita **vysoká**

Orgány získávají oprávnění ukládat peněžité pokuty od 17. 10. 2024 (směrnice NIS 2 čl. 41 odst. 1). Od kdy může národní orgán ukládat pokuty, stanoví zákon provádějící směrnici — tento modul jej nezná. Finanční riziko zde proto není datováno, povinnosti zavedení však vyplývají z národního práva ode dne jeho účinnosti.

Subjekt

Jak tento strop vzniká — dva různé kroky

1. Minimální strop stanoví směrnice

Porovnávají se dvě hodnoty: pevná částka v eurech a procento celkového celosvětového ročního obratu podniku v předchozím účetním období. Vyšší z nich je horní hranice, kterou členský stát musí přinejmenším stanovit. Národní právo ji může zvýšit.

směrnice NIS 2 čl. 34 odst. 4 a 5
2. Částku v rámci stropu stanoví národní orgán

Pokuta má být účinná, přiměřená a odrazující s ohledem na okolnosti jednotlivého případu. Orgán zohledňuje alespoň kritéria z čl. 32 odst. 7: závažnost a dobu trvání porušení, dřívější porušení, škody, úmysl, nápravná opatření a spolupráci.

směrnice NIS 2 čl. 34 odst. 1 a 3
- Strop může mnohonásobně převyšovat roční obrat — jde o horní hranici, nikoli o očekávanou částku. Národní minima, penále a způsob vyměření stanoví zákon členského státu.

Zákonný strop peněžité pokuty činí **10 000 000 EUR**. Převažuje pevná částka: 10 mil. EUR je více než 2 % obratu.

- Procentní varianta: 480 000 EUR
- Částková varianta: 10 000 000 EUR
- Zákonné minimum: 0 EUR

Stropy podle čl. 34 odst. 4 a 5 jsou minimální („nejméně“) — národní právo může stanovit vyšší. Částky v eurech, bez přepočtu na národní měnu.

Vyměřování pokuty — **směrnice NIS 2** čl. 34 odst. 3 a čl. 32 odst. 7

Při rozhodování o uložení správní pokuty a o její výši se v každém jednotlivém případě náležitě zohlední alespoň prvky uvedené v čl. 32 odst. 7.

Kritéria z čl. 32 odst. 7 směrnice:

- závažnost porušení a význam porušených ustanovení — za závažné se v každém případě považují: opakovaná porušení, nenahlášení nebo nenapravení významných incidentů, nenapravení nedostatků v rozporu se závaznými příkazy, maření auditů nebo sledování, poskytnutí nepravdivých nebo hrubě nepřesných informací
- czas trwania naruszenia
- relevantní dřívější porušení ze strany subjektu
- způsobené majetkové a nemajetkové škody, včetně finančních ztrát, dopadu na jiné služby a počtu dotčených uživatelů
- úmyslná nebo nedbalostní povaha jednání
- opatření přijatá k zabránění škodám nebo jejich zmírnění
- dodržování schválených kodexů chování nebo mechanismů certifikace
- míra spolupráce s příslušnými orgány

Směrnice výslovně nestanoví upuštění od pokuty — zda a kdy je možné, rozhoduje národní právo.

- Členské státy mohou stanovit penále k vynucení ukončení porušování. Výši stanoví národní právo.
- Směrnice nestanoví samostatnou pokutu za kvalifikované porušení — jde o konstrukci národního práva některých států.

Vedoucí subjektu

Právní akt	Základ	Orgán	Strop
Směrnice (EU) 2022/2555	směrnice NIS 2 čl. 20 odst. 1	Příslušný orgán členského státu	0 EUR

- Řídící orgán schvaluje opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik (čl. 20 odst. 1).
- Řídící orgán dohlíží na provádění těchto opatření (čl. 20 odst. 1).
- Členové řídicího orgánu se pravidelně účastní školení (čl. 20 odst. 2).
- Vůči základnímu subjektu může orgán požádat o dočasný zákaz výkonu řídicích funkcí (čl. 32 odst. 5 písm. b)).

Subjekt vykonává činnost v oblasti elektronických komunikací — odpovědnost vedoucí osoby stanoví národní právo

Orgány získávají oprávnění ukládat peněžité pokuty od **17. 10. 2024** (**směrnice NIS 2** čl. 41 odst. 1). Od kdy může národní orgán ukládat pokuty, stanoví zákon provádějící směrnici — tento modul jej nezná. Povinnosti zavedení vyplývají z národního práva ode dne jeho účinnosti.

CELKOVÁ VYSPĚLOST

1.6

do cílové úrovně

PRŮMĚRNÁ MEZERA

MÍRA SOULADU

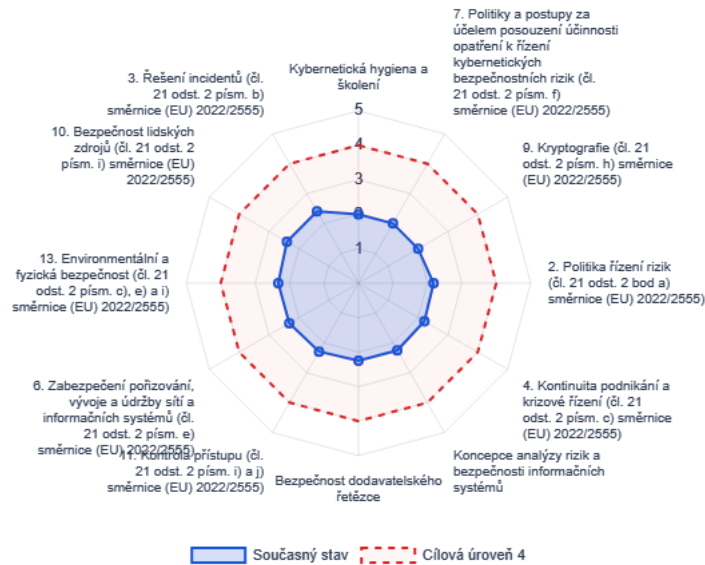
212/212

100% vyplněno

ODPOVĚDI

Profil vyspělosti

12 oblastí s největší mezerou z 23

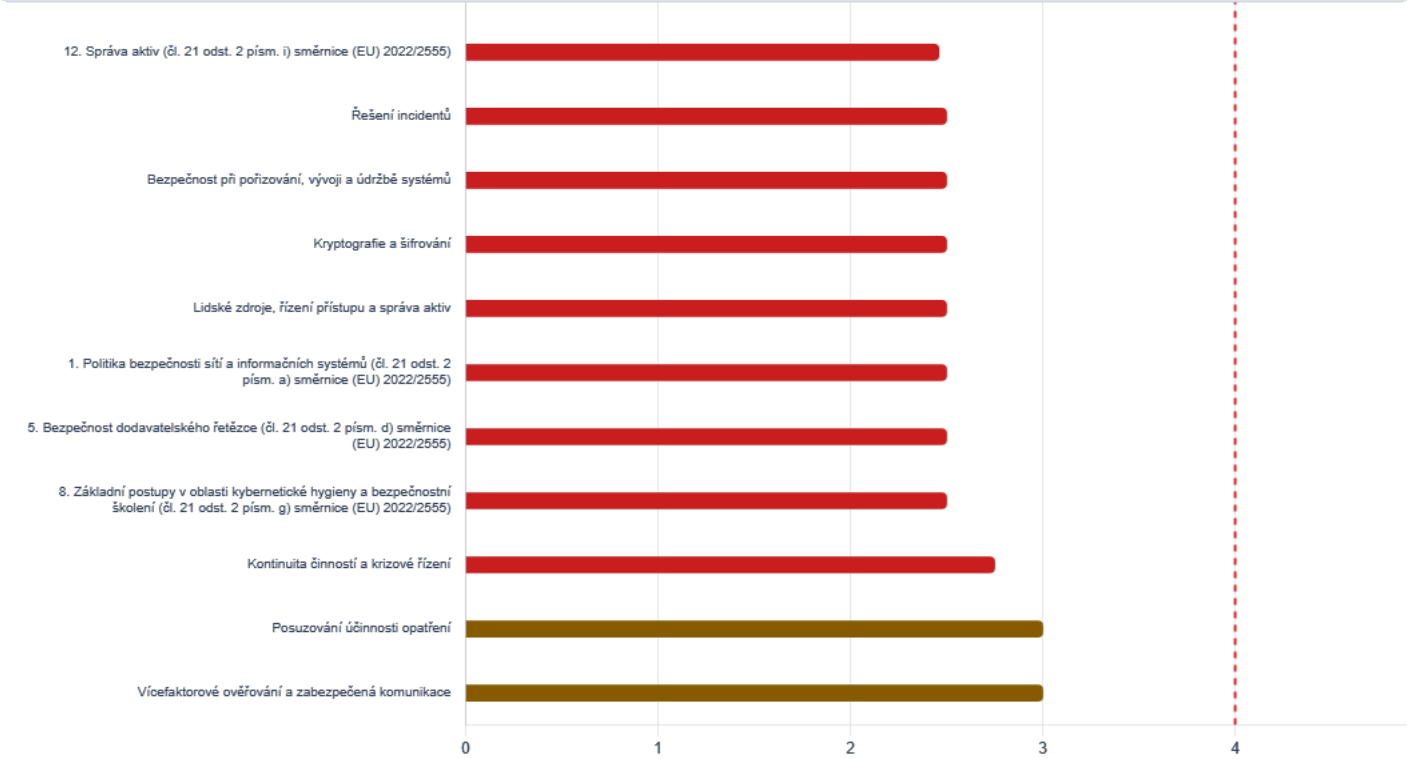


Vyspělost podle oblastí



Vyplnění podle právních aktů

Právní akt	Vyplněno	Vyspělost
Povinnosti Směrnice NIS 2 — formální povinnosti	16/16	—
NIS 2 Směrnice NIS 2 — článek 21	35/35	2.5
2024/2690 Nařízení (EU) 2024/2690	161/161	2.3



Analýza mezer					
Oblast	Nyní	Cíl	Mezera	Priorita	Vyplnění
Kybernetická hygiena a školení směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. g) směrnice NIS 2 čl. 20 odst. 2	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
7. Politiky a postupy za účelem posouzení účinnosti opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik (čl. 21 odst. 2 písm. f) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 7	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
9. Kryptografie (čl. 21 odst. 2 písm. h) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 9	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
2. Politika řízení rizik (čl. 21 odst. 2 bod a) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 2	2.2	4	1.8	Vysoká	11/11
4. Kontinuita podnikání a krizové řízení (čl. 21 odst. 2 písm. c) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 4	2.2	4	1.8	Vysoká	14/14
Koncepce analýzy rizik a bezpečnosti informačních systémů směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. a)	2.3	4	1.8	Vysoká	4/4
Bezpečnost dodavatelského řetězce směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. d) směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 3	2.3	4	1.8	Vysoká	4/4
11. Kontrola přístupu (čl. 21 odst. 2 písm. i) a j) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 11	2.3	4	1.7	Vysoká	21/21
6. Zabezpečení pořizování, vývoje a údržby sítí a informačních systémů (čl. 21 odst. 2 písm. e) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 6	2.3	4	1.7	Vysoká	31/31
13. Environmentální a fyzická bezpečnost (čl. 21 odst. 2 písm. c), e) a i) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 13	2.3	4	1.7	Vysoká	9/9
10. Bezpečnost lidských zdrojů (čl. 21 odst. 2 písm. i) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 10	2.4	4	1.6	Vysoká	10/10
3. Řešení incidentů (čl. 21 odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 3	2.4	4	1.6	Vysoká	22/22
12. Správa aktiv (čl. 21 odst. 2 písm. i) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 12	2.5	4	1.5	Vysoká	13/13
Řešení incidentů směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. b)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
Bezpečnost při pořizování, vývoji a údržbě systémů směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. e)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
Kryptografie a šifrování směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. h)	2.5	4	1.5	Vysoká	2/2
Lidské zdroje, řízení přístupu a správa aktiv směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. i)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
1. Politika bezpečnosti sítí a informačních systémů (čl. 21 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 1	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
5. Bezpečnost dodavatelského řetězce (čl. 21 odst. 2 písm. d) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 5	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
8. Základní postupy v oblasti kybernetické hygieny a bezpečnostní školení (čl. 21 odst. 2 písm. g) směrnice (EU) 2022/2555) nař. 2024/2690 Příloha, oddíl 8	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
Kontinuita činností a krizové řízení směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. c)	2.8	4	1.3	Střední	4/4
Posuzování účinnosti opatření směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. f)	3.0	4	1.0	Střední	3/3

Oblast	Nyní	Cíl	Mezera	Priorita	Vyplnění
Vícefaktorové ověřování a zabezpečená komunikace směrnice NIS 2 čl. 21 odst. 2 písm. j)	3.0	4	1.0	Střední	3/3

Registr právních rizik — nesplněné povinnosti

Povinnost	Základ	Lhůta	Hrozba pokuty
Je-li subjekt poskytovatelem DNS, registrem TLD, poskytovatelem cloudu, datového centra, CDN, řízených služeb, online tržištěm, vyhledávačem nebo sociální sítí — předložil dodatečné údaje podle článku 27 včetně adresy hlavní provozovny v Unii? Registrační údaje pro seznam subjektů	směrnice NIS 2 čl. 27 odst. 2	—	čl. 34
Je-li subjekt poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru — hlásí významné incidenty do 24 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozví? Hlášení významných incidentů	směrnice NIS 2 čl. 23 odst. 4 pododstavec 2	24 godziny	čl. 34
Je základní subjekt připraven na bezpečnostní audit prováděný orgánem nebo nezávislým subjektem na vlastní náklady? Připravenost na dohledové úkony	směrnice NIS 2 čl. 32 odst. 2 písm. b–c i) odst. 3	—	čl. 32 odst. 4

Zákonný kalendář

Datum	Událost	Základ	Zbývá
16. 1. 2023	Vstup směrnice NIS 2 v platnost Dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.	směrnice NIS 2 čl. 45	účinné
17. 10. 2024	Lhůta pro provedení směrnice Do tohoto data měly členské státy přijmout a zveřejnit národní předpisy.	směrnice NIS 2 čl. 41 odst. 1	účinné
18. 10. 2024	Použití národních předpisů a zrušení NIS 1 Od tohoto data státy uplatňují prováděcí předpisy; směrnice (EU) 2016/1148 se zrušuje.	směrnice NIS 2 čl. 41 odst. 1 a čl. 44	účinné
7. 11. 2024	Použití nařízení (EU) 2024/2690 Prováděcí nařízení se použije přímo od dvacátého dne po vyhlášení.	nař. 2024/2690 článek 16	účinné
17. 4. 2025	Seznam základních a důležitých subjektů Do tohoto data členské státy vytvoří seznam; subjekty předloží orgánům registrační údaje.	směrnice NIS 2 čl. 3 odst. 3 a 4	uplynulo
17. 10. 2027	První přezkum směrnice Komisí Komise přezkoumá fungování směrnice a předloží zprávu.	směrnice NIS 2 čl. 40	376 dní

Prahové hodnoty významného incidentu

Pro níže uvedené role vyplývají prahové hodnoty přímo z nařízení (EU) 2024/2690 a platí od 7. listopadu 2024.

Poskytovatelé služeb datových center (Článek 8)

Nejpřísnější sada prahových hodnot v celém nařízení. Pro datová centra NENÍ prahová hodnota 30 minut ani 5 % / 1 milion uživatelů — každá úplná nedostupnost služby a každé narušení fyzického přístupu je významným incidentem.

- a) Služba datového centra je zcela nedostupná — BEZ časové prahové hodnoty.
- b) Dostupnost služby je omezena po dobu delší než 1 hodina — BEZ procentní prahové hodnoty ani prahové hodnoty počtu uživatelů.
- c) Byla narušena integrita, důvěrnost nebo pravost údajů v důsledku pravděpodobně škodlivého jednání.
- d) Byl narušen fyzický přístup do datového centra provozovaného poskytovatelem.

Horizontální kritéria (čl. 3 odst. 1) — stačí splnit jedno

- a) Finanční ztráta — Vzniklá nebo možná finanční ztráta přesahuje 500 000 EUR nebo 5 % celkového ročního obrátu subjektu v předchozím účetním období — podle toho, která hodnota je nižší.
- b) Únik obchodního tajemství — Incident způsobil nebo může způsobit únik obchodního tajemství ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice (EU) 2016/943.
- c) Smrt fyzické osoby — Incident způsobil nebo může způsobit smrt fyzické osoby.
- d) Značná újma na zdraví — Incident způsobil nebo může způsobit značnou újmu na zdraví fyzické osoby.
- e) Neoprávněný přístup — Došlo k úspěšnému, pravděpodobně škodlivému a neoprávněnému přístupu k sítím a informačním systémům, který může způsobit vážné narušení provozu.
- f) Opakující se incidenty — Incident splňuje kritéria článku 4: vyskytl se alespoň dvakrát během šesti měsíců, incidenty mají stejnou zjevnou hlavní příčinu a společně splňují kritérium finanční ztráty podle čl. 3 odst. 1 písm. a). Považují se společně za jeden významný incident.
- g) Odvětvové kritérium — Incident splňuje alespoň jedno z odvětvových kritérií stanovených v článcích 5 až 14 nařízení.

Činnost v oblasti elektronických komunikací — prahové hodnoty stanoví národní právo. Nařízení (EU) 2024/2690 se nevztahuje na poskytovatele veřejných sítí a služeb elektronických komunikací. Prahové hodnoty významného incidentu pro ně stanoví národní právo (čl. 23 odst. 11 směrnice) — tento modul je nezná, a proto neuvádí číselné hodnoty.

Historie a pokrok

Zatím nebyl uložen žádný snímek. Snímek zmrazí aktuální stav posouzení včetně data, takže další zprávy ukazují pokrok.

[Uložit první snímek](#)